

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 554/2531

บริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกัน
ภัย(ประเทศไทย

โจทก์

จำกััด กับพวก

โจทก์

นายไพรัช วิศิษฐ์ชัยยากุล กับพวก

จำเลย

นายวันชัย แก้วกำชัยเจริญ ทนายจำเลย
ที่ 1 และที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากโจทก์ที่ 1 และที่ 2 กับ
จำเลยที่ 1 และที่ 2 สามารถตกลงกันได้ไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา
คดีนี้เสีย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน
155,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ และใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 191,769.50 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิดไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จโดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 ในวงเงิน 100,000
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จและ

ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ที่ 2 ในวงเงิน 25,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันละเมิดไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1, ที่ 2 ยื่นฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ
118,119)

จำเลยที่ 1, ที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ โดยทนายจำเลยที่ 1, ที่ 2 ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้อง
ลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสอง
สามในสี่ จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสอง
สามในสี่ จำหน่ายคดี

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น